

المحترمين

السادة الزملاء في شركة صلة

المحترم

عناية الزميل العزيز فراس الزهراني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

(الموضوع: رداً على خطابات سعادتكم ومطالبتكم)

نهديكم في شركة نادي الاتحاد أطيب التحايا والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على خطابات سعادتكم المرسلة مؤخراً والذي تطالبوننا فيه بسداد مبالغ تدعون استحقاقها على نادي الاتحاد بحسب إفادتكم، تتعلق بتعاملات وعلاقة تعاقدية قديمة بين شركة صلة ونادي الاتحاد، وبعد إطلاعنا على الخطاب المرسل من قبلكم ومرفقاته، وبعد الاستفسار من بعض الزملاء السابقين والذين كانوا يعملون في النادي لتلك الفترة، وبعد الإطلاع على جميع المستندات واللوائح المنظمة ذات العلاقة، فإننا نوجز ردنا على خطاب سعادتكم بالاتي:

أولاً: نؤكد لسعادتكم عدم صحة مطالبتكم، بيد أنه على نقيض ذلك، نحن في شركة نادي الاتحاد من يطالبكم بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون مليون ريال ومائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، يضاف عليها المبالغ المستحقة لنا من دخل عقد طيران الاتحاد وشركة موبيلي ودخل غرف كبار الشخصيات في ملعب الجوهرة للموسم الرياضي (2014-2015) والتي لم تقوموا حتى تاريخه بتزويدنا بتقاريرها.

ثانياً: ذكرتم في خطابكم وجود مبالغ مديونية سابقة على النادي بمبلغ وقدره ثلاثة وأربعون مليون ريال، وبالإطلاع على هذه المبالغ وماهيتها اتضح بأنها سلف تم تقديمها للنادي من قبلكم بين عامي 2014-2015م دون أخذ موافقة من الهيئة العامة لرعاية الشباب في ذلك الوقت، وقد جاء في المادة (6/87) من اللائحة الأساسية للأندية السارية في تلك الفترة مانصه " لا يجوز للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابهم الخاص والصرف منها على احتياجات النادي إلا بعد الموافقة المسبقة من الرئاسة وبشرط إيداعها حساب النادي البنكي وأي مخالفة لهذا البند فتعد تبرعاً لا يحق لمن تقدم بالسلف المطالبة باستردادها أو اعتبارها ديناً على النادي." وعليه لا صحة لاستحقاقكم هذا المبالغ المطالب به، كونه تصرف مخالف للنظام و يكيف على أنه مبلغ تبرعي لا يجوز المطالبة باستردادها.



ثالثاً: منذ إرسالنا لخطاب الفسخ بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وحتى عام 2020م فإننا لم نتلقى من سعادتكم أي رد على خطابنا ومطالبتنا، كما انكم لم تقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليكم او تزويدنا بالمستندات المطلوبة من قبلكم ولا يخفى عليكم بأن السكوت في معرض الحاجة الى بيان بيان، بل ان الخطاب الوارد من سعادتكم في عام 2020م لطلب تحكيم شخص من وزارة الرياضة لحل الموضوع ودياً وكانت مطالبتكم بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال فقط، يتناقض مع طلبكم الوارد في خطابكم الأخير، والذي تطالبوننا فيه بمبلغ وقدره خمسة وثلاثين مليون ريال من ضمنها عشرون مليون ريال كشرط جزائي، وهو مانستغربه من تناقض في الخطابات واختلاف في المطالبات الواردة من قبل سعادتكم.

رابعاً: جاء في العقد الموقع مع سعادتكم بعام 2016م والذي قمتم بناءً عليه بالاستحواذ على الحقوق التجارية للفريق الأول مانصه "من المتفق عليه بين الاطراف بأن هذه الاتفاقية لا تعد نافذة إلا بعد بعد مصادقة الهيئة العامة للرياضة عليها" وبالإطلاع على الاتفاقية لم نجد بأن الهيئة العامة للرياضة قد قامت بالمصادقة عليها؛ لذلك فإننا نأمل من سعادتكم تزويدنا بالاتفاقية المصادق عليها، ان وجدت.

خامساً: نؤكد لسعادتكم بأن فسخنا للاتفاقية الموقعة معكم هو فسخ مشروع بسبب إخلالكم لإلتزاماتكم التعاقدية الجوهرية، ونطلب منكم الإلتزام بسداد المبالغ المستحقة عليكم بالفقرة أولاً أعلاه.

عليه وبناءً على ما تم شرحه وتفصيله أعلاه، فإننا نأمل من سعادتكم التكرم وتزويدنا بالاتي: (تقارير دخل المباريات لعام 2014-2015، تقارير دخل النادي من عقد شركة طيران الاتحاد- تقارير دخل النادي من عقد موبايلي وخدمة رنان).

كما نود التأكيد بأن جميع هذه المطالبات هي مطالبات تجارية نشأت بسبب العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد توقيعهم اتفاقية تسويق حصري، وحيث مضى على نشوء الحقوق المطالب بها أكثر من خمس سنوات ميلادية، ووفق لما جاء في المادة (24) من نظام المحكمة التجارية ونصها: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة." وحيث اننا غير مقرين بالمبالغ المطالب بها من قبلكم بل أننا نطالبكم بمبالغ مستحقة للنادي وفقاً لما جاء في خطاب فسخ العقد المرسل من قبلنا وما اعقبه من خطابات متبادلة بين النادي وسعادتكم.

وتقبلوا تحياتنا،،

AS

الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد

دومينغوش سواريش ديه أوليفيرا

DSC



الإدارة القانونية

Signature: Ahmed Sherbeny
Ahmed Sherbeny (Mar 13, 2025 15:52 GMT+3)

Email: asherbeny@ittihadclub.sa

خـطاب صلة المرسل من شركة نادي الاتحاد

Final Audit Report

2025-03-16

Created:	2025-03-13
By:	Faris Alaradi (falaradi@ittihadclub.sa)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOh3V8bp4NzKEK_A_t9HOyneJluGAAv4O

History

-  Document created by Faris Alaradi (falaradi@ittihadclub.sa)
2025-03-13 - 11:11:05 AM GMT
-  Document emailed to Ahmed Sherbeny (asherbeny@ittihadclub.sa) for signature
2025-03-13 - 11:11:09 AM GMT
-  Document emailed to Domingos Soares (doliveira@ittihadclub.sa) for signature
2025-03-13 - 11:11:10 AM GMT
-  Email viewed by Ahmed Sherbeny (asherbeny@ittihadclub.sa)
2025-03-13 - 11:11:16 AM GMT
-  Email viewed by Domingos Soares (doliveira@ittihadclub.sa)
2025-03-13 - 11:11:18 AM GMT
-  Document e-signed by Ahmed Sherbeny (asherbeny@ittihadclub.sa)
Signature Date: 2025-03-13 - 12:52:28 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Domingos Soares (doliveira@ittihadclub.sa)
Signature Date: 2025-03-16 - 1:31:11 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-03-16 - 1:31:11 PM GMT